

Aula 06 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

26 de Agosto de 2026

Sumário

Aplicação de Inteligência Artificial na Identificação Pericial	2
1 - Introdução e Delimitação do Tópico.....	2
2 - Fundamentos de Inteligência Artificial.....	2
3 - Identificação Automatizada.....	5
4 - Problemas da IA na Identificação	7
5 – Inteligência Artificial na Perícia	8
Portaria MJSP nº 961, de 24 de junho de 2025	10
Regras específicas de uso da inteligência artificial	14
Portaria do Ministro Nº 1122/2026.....	19
Uso da Inteligência Artificial na Composição das Imagens	27
Questões Comentadas.....	35
Lista de Questões	42
Gabarito.....	46
Referências e Fontes.....	47



APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA IDENTIFICAÇÃO PERICIAL

1 - Introdução e Delimitação do Tópico

Antes de iniciarmos nosso estudo, é importante entendermos que essa aula não é uma aula de Tecnologia da Informação, ou seja, não é objetivo da aula entender de forma aprofundada como funciona a Inteligência Artificial, assim como não é objetivo da aula aprofundar-se em técnicas e prompts em relação ao seu uso.

Vamos estudar os conceitos de IA, a lógica compartilhada da identificação automatizada, o papel do perito diante do sistema, os problemas que a IA traz e a dimensão pericial do resultado.

Para iniciar, vamos deixar claro que no âmbito da **Identificação Humana**, a Inteligência Artificial (IA) não deve ser interpretada como uma modalidade isolada de identificação, mas sim como uma **"camada de inteligência" transversal** que potencializa os métodos estudados nas disciplinas que envolvem as ciências forenses voltadas a identificação humana. Sob a ótica pericial, a IA atua na automação do fluxo de confronto, permitindo o processamento de volumes massivos de dados. Para isso, o sistema reduz o universo de busca (*hits*) e o veredicto técnico permanece como um ato humano exclusivo do perito oficial, garantindo que o resultado bruto não se confunda com a prova de identidade.



2 - Fundamentos de Inteligência Artificial

2.1 - IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo

Inteligência artificial é o ramo da ciência da computação dedicado a criar sistemas capazes de simular capacidades próprias da inteligência humana, como perceber, raciocinar, aprender e decidir. Esses sistemas processam grandes volumes de dados para reconhecer padrões e



responder a situações novas. O termo foi cunhado por John McCarthy em 1956, que definiu a IA como a ciência e a engenharia de construir máquinas inteligentes.

Aprendizado de máquina, ou *machine learning*, é a abordagem que domina a IA atualmente, onde em vez de o programador escrever, regra por regra, ele fornece muitos exemplos e deixa que o próprio sistema aprenda os padrões a partir dos dados. O sistema não é programado com a resposta, ele é treinado até encontrá-la.

Aprendizado profundo, ou *deep learning*, é um tipo de aprendizado de máquina que usa redes neurais com muitas camadas, e é a tecnologia por trás dos sistemas modernos de reconhecimento de imagem e de face.

Todo aprendizado profundo é aprendizado de máquina, e todo aprendizado de máquina é inteligência artificial, mas a recíproca não é verdadeira.



Antes de prosseguirmos, vejamos alguns termos que precisamos conhecer:

Dados de treinamento são os exemplos com que o sistema aprende, e sua qualidade determina a qualidade do resultado.

Algoritmo é a sequência de instruções que processa os dados, e **modelo** é o produto já treinado.

Acurácia é o grau de acerto. Um **falso positivo** aponta uma correspondência que não existe, o erro que leva um inocente à delegacia. Um **falso negativo** deixa de apontar uma correspondência real, não reconhecendo quem deveria reconhecer.



2.2 - Como uma rede neural aprende

Uma **rede neural artificial** é um modelo inspirado, de forma livre, no funcionamento dos neurônios. Organiza-se em camadas: uma de entrada, uma ou várias ocultas e uma de saída. Cada conexão tem um peso, e treinar a rede é ajustar esses pesos até que ela acerte. No caso da face, a rede aprende sozinha quais traços da imagem distinguem uma pessoa de outra e resume isso em um conjunto de números, uma assinatura matemática do rosto.

2.3 - Tipos de aprendizado

Tipo	Como funciona	Exemplo
Supervisionado	Aprende com dados já rotulados, em que a resposta correta é conhecida. É o mais usado em biometria.	Imagens já identificadas ensinam o sistema a associar rosto e pessoa.
Não supervisionado	Recebe dados sem rótulo e agrupa por semelhança, sem saber de antemão as categorias.	Agrupar automaticamente milhares de imagens faciais não identificadas, juntando em um mesmo grupo as que pertencem provavelmente à mesma pessoa, sem que ninguém tenha rotulado quem é quem.
Por reforço	Aprende por tentativa e erro, recebendo recompensa quando acerta.	Menos comum na identificação, mais presente em robótica e otimização.



IMPORTANTE

Um sistema de IA é tão bom quanto os dados com que foi treinado. Se o banco de treinamento representa mal um grupo da população, o sistema erra mais para esse grupo. Não é um defeito acidental do algoritmo, mas uma consequência direta dos dados.

3 - Identificação Automatizada

A IA na identificação opera sobre dados **biométricos**, que são características fisiológicas ou comportamentais mensuráveis e próprias de cada pessoa. As **fisiológicas** são traços do corpo, como impressão digital, face, íris, DNA e arcada dentária. As **comportamentais** são padrões, como a assinatura, a voz e a marcha (modo de andar).

A doutrina forense sistematiza a identificação humana em torno de alguns princípios clássicos, que valem para qualquer modalidade e que a IA precisa respeitar para produzir prova confiável.



PRINCÍPIOS DA IDENTIFICAÇÃO HUMANA

Unicidade (ou individualidade): cada pessoa é única e distinguível de todas as outras.

Imutabilidade: a característica não muda ao longo da vida.

Perenidade: mantém-se por toda a existência, e ainda por algum tempo após a morte.

Praticabilidade: pode ser coletada e processada com viabilidade.

Classificabilidade: permite ser catalogada e comparada de forma sistemática.

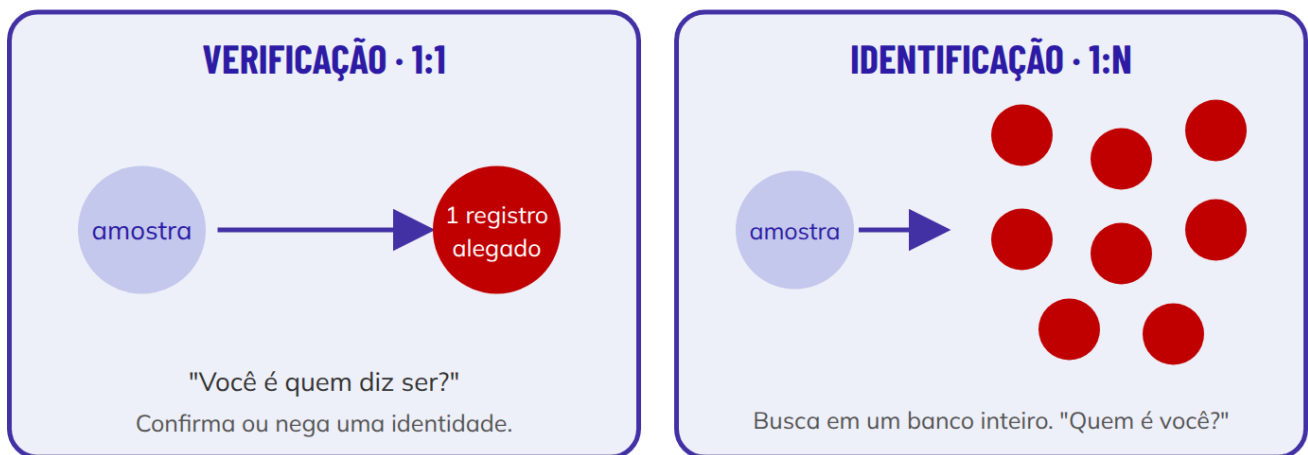
Princípios conforme a doutrina de ciências forenses, sistematizada em Duarte et al., Brazilian Journal of Forensic Sciences, 2021.



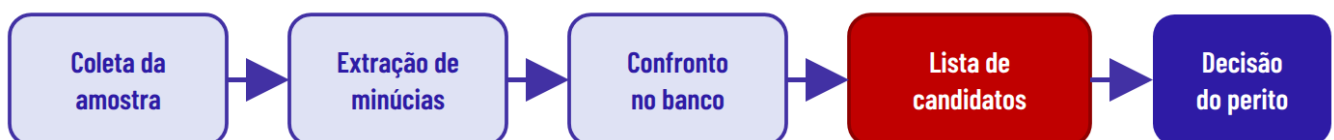
Existem dois modos de operar a biometria.

Na **verificação**, a comparação é **um para um** (1:1): o perito afirma uma identidade e o sistema confirma ou nega apenas aquela afirmação, como no desbloqueio de um celular. A pergunta é, você é mesmo quem diz ser?

Na **identificação**, a comparação é **um para muitos** (1:N): o perito não afirma nada, e o sistema compara a amostra contra um banco inteiro para descobrir a quem ela pertence. A pergunta é, quem é você? O modo 1:N que concentra o maior risco, porque quanto maior o banco, maior a chance de uma correspondência falsa.



Qualquer modalidade automatizada segue o mesmo fluxo. Coleta-se a amostra, extraem-se as características que a individualizam, confronta-se essa informação contra o banco de dados e o sistema devolve uma **lista de candidatos ordenada por similaridade**. Só então vem a etapa decisiva, onde entra a decisão humana. Esse esquema vale para os diversos métodos de identificação, seja pelas datiloscopia, reconhecimento facial, arcada dentária ou DNA. A lógica é sempre a mesma.



Nenhum sistema de identificação automatizada **identifica sozinho**. Ele não emite veredicto. O que faz é comparar a amostra contra o banco e devolver candidatos ordenados por semelhança, os chamados *hits*. Cabe ao perito, seja o papiloscopista, o odontologista ou o responsável pela

análise facial, confrontar a amostra questionada com o candidato apontado e concluir se há ou não identidade. Só então se elabora o laudo.

Em outras palavras, a IA reduz o universo de comparação de milhões para poucos candidatos, e faz isso em segundos, mas a decisão de identificação positiva permanece um ato humano e técnico.



CUIDADO

Uma correspondência apontada pelo sistema, mesmo com alto percentual de similaridade, é apenas um **indício** que orienta a perícia, nunca uma prova de identidade por si só.

4 - Problemas da IA na Identificação

4.1 - Viés algorítmico

O **viés algorítmico** é a tendência de o sistema errar mais para determinados grupos. A causa está nos dados que alimentam o aprendizado. Se o sistema foi treinado com bancos em que certos rostos estão sub-representados, ele aprende menos sobre esses rostos e erra mais ao compará-los. O exemplo mais estudado é o do reconhecimento facial, cujos números ilustram bem o conceito.



IMPORTANTE

Estudos indicam que a taxa de erro do reconhecimento facial chega a passar de trinta por cento para mulheres negras, contra menos de um por cento para homens brancos. No Brasil, um levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro apontou ao menos noventa prisões injustas por reconhecimento entre 2012 e 2020, com cerca de oitenta por cento de pessoas negras entre os registros com informação de raça, e relatórios da Rede de Observatórios da Segurança indicam, por anos seguidos, que em torno de noventa por cento das pessoas presas por biometria facial no país são negras.

Em Aracaju, em 2024, um jovem negro foi abordado durante um jogo de futebol depois de o sistema apontar noventa e cinco por cento de similaridade com um foragido, e era um erro. Em Niterói, um educador foi preso indevidamente e chegou a passar cinquenta e cinco dias em prisão preventiva. Nos dois, o número alto de similaridade não impediu o erro.

4.2 - Falso positivo e falso negativo

O falso positivo aponta quem não é, o que pode levar a uma prisão indevida. O falso negativo deixa de apontar quem é, e o culpado pode passar despercebido. A acurácia mede o acerto global, mas pode enganar quando a base de dados é desequilibrada, porque um sistema pode ter boa acurácia média e ainda assim errar muito para um grupo específico. Por isso a representatividade dos dados importa tanto quanto o volume.

Além do viés, o resultado depende das condições de captura da imagem a ser analisada. Iluminação ruim, ângulo desfavorável, distância, baixa qualidade da câmera e oclusão parcial da característica degradam a comparação. Uma impressão digital borrada ou um rosto mal capturado produzem candidatos menos confiáveis, o que, obviamente, exige ainda mais cautela do perito na etapa de decisão.

5 – Inteligência Artificial na Perícia

Muitos sistemas de IA funcionam como uma **caixa-preta**, pois entregam um resultado sem que se saiba, com clareza, como chegaram a ele. No contexto pericial isso pode representar um problema sério, porque o perito precisa poder **explicar** o resultado, condição para que o resultado tenha valor legal.



Daí decorre a exigência de **supervisão humana** e a correta compreensão do **valor probatório** do resultado automatizado. O *hit* do sistema é um indício que orienta a investigação, não uma prova de identidade.

A Portaria MJSP nº 961, de 2025, que disciplina o uso de tecnologia e de inteligência artificial na investigação criminal e na inteligência de segurança pública, impõe a revisão humana do resultado da máquina sempre que houver risco a direitos fundamentais.



Portaria MJSP nº 961/2025, art. 10, parágrafo único

Na hipótese de haver risco de lesão a direitos fundamentais, os agentes de segurança pública responsáveis pela aplicação das soluções revisarão o resultado da inferência algorítmica.

Não podemos esquecer que o resultado da IA é uma **evidência digital**, e como tal exige **cadeia de custódia** e rastreabilidade. É preciso saber qual amostra entrou, qual sistema a processou, qual banco foi consultado e como o candidato foi selecionado, de modo que todo o percurso possa ser auditado e reproduzido. A proteção dos dados biométricos envolvidos, por sua vez, é tratada sob a LGPD; não falaremos dela nessa aula. Aqui, o que interessa é a integridade e a rastreabilidade da evidência para fins periciais.

Dois atos normativos federais recentes já organizam o uso de IA na identificação e no reconhecimento, recomendo que você os leia na íntegra (deixei o link de acesso no final da aula). O primeiro é a **Portaria MJSP nº 961, de 24 de junho de 2025**, apontada como o primeiro marco normativo brasileiro sobre o uso de tecnologia e inteligência artificial na investigação criminal e na inteligência de segurança pública. O segundo é a **Portaria MJSP nº 1122/2026**, que institui o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais.

Vou pinçar os pontos mais importantes de cada documento para o seu estudo. Bora...



PORTARIA MJSP Nº 961, DE 24 DE JUNHO DE 2025

A portaria tem o objetivo de **organizar o uso de tecnologia e de IA na investigação criminal e na inteligência de segurança pública**. Ela obriga diretamente os órgãos federais e alcança estados e municípios por indução, ou seja, quando eles usam dinheiro dos fundos federais para comprar essas soluções. É a chamada **vinculação por condicionamento de repasse**.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 1º Esta Portaria estabelece diretrizes sobre o uso de soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal e inteligência pelos órgãos de segurança pública.

§ 1º As diretrizes se aplicam à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Penal Federal, à Força Nacional de Segurança Pública, à Força Penal Nacional, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria Nacional de Políticas Penais.

§ 2º O disposto nesta Portaria será observado pelos órgãos de segurança pública estaduais, distritais e municipais nas iniciativas que envolvam recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para projetos, ações e objetos relacionados à compra de soluções de tecnologia da informação, incluindo repasses e doações.

Antes das regras técnicas, a norma fixa os valores que a orientam e os objetivos que persegue, dentre eles a **preservação da cadeia de custódia da prova**, para garantir integridade e autenticidade, e a segurança da informação, para barrar acessos indevidos e vazamentos. A portaria trata a evidência tecnológica com o rigor de qualquer vestígio.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 2º As diretrizes são norteadas pelos seguintes valores: o respeito aos direitos e às garantias fundamentais; a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem e do sigilo das comunicações; o direito à proteção de dados pessoais; o devido processo legal; a legitimidade dos fins e a adequação, a necessidade e a proporcionalidade; a integridade e a confiabilidade dos sistemas; a prevenção à fraude; e a transparência, a responsabilização e a prestação de contas.

Art. 3º, IV A Portaria tem por objetivo assegurar a incorporação de medidas técnicas e administrativas de preservação e verificação da cadeia de custódia da prova para manter a integridade de elementos informativos e assegurar sua autenticidade.

O art. 4º é um pequeno glossário. Ele classifica o **dado biométrico como dado sensível**, na mesma linha da LGPD, mas dentro da norma de segurança pública. Além disso, distingue a



inteligência de segurança pública, que produz conhecimento sobre ameaças, da **investigação criminal**, que apura um fato com justa causa. Por fim, define o *log* como um registro cronológico que sustenta a auditoria. Difícil?

Então, vamos entender um pouco mais sobre o log...

Log, em tecnologia, é um **registro cronológico de eventos**. Pense nele como um diário de bordo automático do sistema: cada vez que alguém faz alguma coisa naquele ambiente, o sistema anota o que foi feito, por quem e quando. A própria portaria define isso no art. 4º, inciso X, como *o registro cronológico de todos os eventos ou atividades que ocorrem em um sistema, aplicativo ou ambiente específico*.

O log é o que **torna o uso da tecnologia auditável e rastreável**. Sem ele, uma consulta a um banco biométrico ou o uso de um sistema de reconhecimento seria uma caixa preta, ninguém saberia depois quem acessou, o que consultou ou quando. Com o log, fica um rastro que garante a rastreabilidade e permite responsabilizar quem usou o sistema de forma indevida.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 4º Para os fins desta Portaria, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: informação pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado sigiloso: informação protegida por sigilo constitucional ou legal;

IV - inteligência de segurança pública: exercício permanente e sistemático de ações especializadas para a identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública, orientadas para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários à decisão, ao planejamento e à execução de uma política de Segurança Pública e das ações para prever, prevenir e reprimir atos criminosos de qualquer natureza ou atentatórios à ordem pública;

V - investigação criminal: atividade estatal, fundada em justa causa, desempenhada pelos órgãos com competência para o exercício das funções de polícia judiciária, que têm por objetivos a apuração de fatos supostamente criminosos e a preservação das fontes, dos meios e da cadeia de custódia da prova;

VI - soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal: conjunto de bens e serviços digitais empregados para fins de investigação criminal, que incluem, entre outros, programas de computadores, equipamentos digitais, plataformas de interoperabilidade, infraestruturas de tecnologia da



informação, ferramentas de monitoramento remoto, equipamentos de extração de dados, soluções de inteligência artificial, armazenamento e tratamento de dados;

VII - soluções de tecnologia da informação adotadas em atividades de inteligência de segurança pública: conjunto de bens e serviços digitais destinados às atividades de inteligência, incluindo programas de computadores, equipamentos digitais, plataformas de interoperabilidade, infraestruturas de tecnologia da informação, ferramentas de monitoramento remoto não intrusivas, soluções de inteligência artificial e tratamento de dados;

VIII - tratamento de dados pessoais: toda operação realizada com informações pessoais ou sensíveis, como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, tratamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

IX - órgãos gestores: unidades responsáveis pelas decisões referentes às soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal e de inteligência de segurança pública; e

X - log: registro informacional cronológico de todos os eventos ou atividades que ocorrem em um sistema, aplicativo ou ambiente específico.

Todo acesso deve ser registrado com quatro informações: o **nome e o CPF do usuário**, ou seja, quem acessou; o **endereço IP**, que identifica a máquina de onde partiu o acesso; a **data e a hora**, que é o quando; e a **natureza da operação**, que é o que foi feito, incluindo o histórico das consultas, sempre que tecnicamente viável. Entendeu?

Memorize: **quem, de onde, quando e o quê**.

O art. 14 diz que têm acesso aos registros de log as autoridades com competência legal para controlar e assegurar o bom funcionamento das soluções, e para verificar a legalidade do uso e a integridade e segurança dos dados. Ou seja, o log também pode ser fiscalizado pelas autoridades de controle.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 13. Os órgãos de segurança pública devem registrar todos os acessos em log, contendo:

I - o nome e o CPF do usuário;

II - o endereço IP;

III - a data e a hora; e



IV - a natureza da operação, inclusive o histórico das consultas, sempre que tecnicamente viável.

Art. 14. Terão acesso aos registros de log as autoridades com competência legal para realizar o controle e assegurar o bom funcionamento das soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal e inteligência de segurança pública, assim como para verificar a legalidade de seu uso e a integridade e segurança dos dados.

O emprego da tecnologia da informação deve ser contido. **Só se usa o estritamente necessário para finalidades compatíveis com as atribuições do órgão**, e o uso genérico, à pesca de dados, é expressamente proibido.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 5º A utilização de soluções de tecnologia deve respeitar direitos fundamentais e ser limitada ao estritamente necessário para alcançar finalidades compatíveis e circunscritas às competências e atribuições dos órgãos de segurança pública.

Parágrafo único. É vedado o uso indiscriminado, sem objetivo certo ou declarado, das soluções de tecnologia da informação referidas no caput deste artigo.

Quando a ferramenta serve para alcançar informações protegidas por sigilo, a portaria exige uma **decisão judicial** autorizando a medida, com posterior registro nos autos. Também obriga o **descarte** do que não interessa àquela investigação, como os dados de terceiros, os de investigados que deixaram de ser relevantes e tudo aquilo que foi captado fora do prazo autorizado. E, se a equipe esbarrar por acaso em indício de outro crime, esse encontro fortuito precisa ser comunicado ao juízo. No fundo, trata-se de um freio para que a tecnologia não atrole os limites do devido processo.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 7º Os órgãos de segurança pública utilizarão soluções de tecnologia da informação para a obtenção de dados sigilosos somente quando houver decisão judicial específica que autorize a medida para fins de investigação criminal e instrução processual penal, conforme previsto em lei.

§ 1º O uso das soluções a que se refere o caput deste artigo é condicionado à indicação do procedimento investigativo ou judicial correspondente e, sempre que tecnicamente viável, à apresentação da cópia da decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo ou do mandado judicial específico, expedido em sua decorrência.

§ 2º A obtenção de dados sigilosos será reduzida a termo juntado aos autos do respectivo procedimento e do qual devem constar:



- I - número do inquérito;
- II - número do processo e dados do juízo;
- III - descrição e alcance da medida deferida;
- IV - data da decisão judicial;
- V - período de execução;
- VI - solução empregada e forma de execução; e
- VII - resultados obtidos.

§ 3º Sempre que tecnicamente viável e compatível com as obrigações de preservação de elementos informativos relevantes para a produção de prova, serão descartados os dados sigilosos:

- I - de terceiros não relacionados à investigação criminal, tão logo haja conhecimento do seu tratamento;
- II - de investigados, assim que considerados irrelevantes no âmbito da investigação criminal; e
- III - obtidos fora do período de duração autorizado judicialmente.

§ 4º Informações encontradas de forma fortuita, que possam constituir crime e extrapolem a autorização inicial, deverão ser comunicadas ao juízo competente para eventual continuidade das investigações.

Bom, até agora falamos muito sobre a Tecnologia da Informação, certo? Foi necessário, pois agora iremos adentrar nos tópicos que falam sobre o uso da IA.



Regras específicas de uso da inteligência artificial

O uso de IA deve ser **proporcional**, e sempre que houver risco a direitos o resultado da máquina será revisado por um agente humano.

Portaria MJSP nº 961/2025, art. 10



Art. 10 A utilização de soluções de inteligência artificial nas atividades de investigação criminal e inteligência de segurança pública deverá ser proporcional, observar o dever de prevenção de riscos e as leis aplicáveis à espécie.

Parágrafo único. Na hipótese de haver risco de lesão a direitos fundamentais, os agentes de segurança pública responsáveis pela aplicação das soluções revisarão o resultado da inferência algorítmica.

O art. 11 da Portaria **admite** o uso de inteligência artificial **apenas quando dele não possa resultar lesão à vida ou à integridade física**, e **veda** a **identificação biométrica à distância e em tempo real em espaços públicos**, **salvo em cinco hipóteses excepcionais** que devem ser lidas de forma restritiva, como a autorização judicial na investigação, a busca de vítimas e desaparecidos, o flagrante de crime grave, a recaptura de evadidos e o cumprimento de mandados.

Portaria MJSP nº 961/2025, art. 11

Art. 11. Os órgãos de segurança pública poderão utilizar soluções de inteligência artificial, desde que de seu funcionamento e de suas capacidades não possa resultar lesão à vida e à integridade física das pessoas.

§ 1º É vedado aos órgãos referidos no caput utilizar soluções de inteligência artificial que permitam a identificação biométrica à distância, em tempo real, em espaços acessíveis ao público, exceto nos seguintes casos:

- a) instrução de inquérito ou processo criminal, mediante autorização judicial prévia e motivada, quando houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato investigado não constituir infração penal de menor potencial ofensivo;
- b) busca de vítimas de crimes, de pessoas desaparecidas ou em circunstâncias que envolvam ameaça grave e iminente à vida ou à integridade física de pessoas naturais;
- c) flagrante delito de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a dois anos, com imediata comunicação à autoridade judicial;
- d) recaptura de réus ou detentos evadidos; ou
- e) cumprimento de mandados de prisão ordenados pelo Poder Judiciário e das medidas e penas previstas no inciso II do art. 319 do Código de Processo Penal e no inciso IV do art. 47 do Código Penal.

§ 2º A utilização de soluções de inteligência artificial que não se enquadre nas hipóteses do § 1º deverá ser formalmente justificada e precedida de estudos que considerem os impactos negativos da inferência algorítmica.





JURISPRUDÊNCIA

Essa lógica de contenção dialoga com a jurisprudência constitucional, já que na **ADI 6387** o Supremo reconheceu a **autodeterminação informacional como direito fundamental**, ou seja, cada pessoa tem direito de controlar as próprias informações pessoais, decidindo quem pode coletar, acessar, usar e compartilhar os seus dados, e para qual finalidade.

Na **ADPF 1143**, ainda em tramitação, discute-se a **exigência de previsão legal específica para o uso estatal de ferramentas de monitoramento invasivo**. O pano de fundo pra ADPF 1143 é o risco da caixa-preta algorítmica e do racismo algorítmico, em que sistemas opacos e treinados com dados enviesados reproduzem a seletividade penal, o que reforça a necessidade de transparência e supervisão humana.

Por fim, o uso de IA não substitui o rito do **art. 226 do CPP**, cuja inobservância gera nulidade segundo o STJ.

O art. 12 impõe aos órgãos gestores **um conjunto de medidas de segurança da informação para proteger os dados tratados**. Entre elas estão o **controle de acesso**, que assegura que apenas agentes autorizados e no exercício de suas funções utilizem as soluções, por meio de certificados digitais, biometria ou autenticação de múltiplos fatores, a definição de perfis de acesso conforme a necessidade de cada usuário, a **manutenção de planos de contingência** para garantir a continuidade diante de falhas ou incidentes, e a **realização periódica de auditorias** e do **monitoramento da eficácia** dessas próprias medidas.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 12. Os órgãos de segurança pública adotarão medidas técnicas, administrativas e organizacionais de segurança, em relação às soluções de tecnologia da informação sob sua gestão, a fim de garantir:

I - o controle de acesso, assegurando que apenas agentes no pleno exercício de suas funções e previamente autorizados possam ingressar nas respectivas instalações e utilizar as soluções, por meio da adoção de certificados digitais, biometria ou autenticação multifator;

II - a adoção e a revisão periódica de perfis, que definam papéis, privilégios e direitos de acesso às funcionalidades e às informações, assim como regras para a sua concessão e revogação;

III - a limitação do uso de perfis habilitados para atividades de inteligência a agentes com prerrogativas correspondentes e lotados em órgãos com tal atribuição;



IV - a elaboração de planos de contingência de segurança da informação e de recuperação de desastres, para que as soluções de tecnologia da informação possam ser restauradas à condição imediatamente anterior ao incidente;

V - a transparência das contratações e a disponibilização de informações relevantes, atualizadas e íntegras sobre os processos licitatórios;

VI - o uso correto, ético e responsável das soluções de tecnologia da informação, promovendo capacitação aos usuários e adotando medidas para coibir o uso indevido das soluções sob sua responsabilidade pessoais;

VII - a continuidade das soluções de tecnologia da informação, promovendo sua evolução e manutenção adequada e avaliando periodicamente seus benefícios, necessidade, utilidade e uso;

VIII - a identificação e a investigação de casos de acessos indevidos, mediante a adoção de políticas de alerta contra usos maliciosos e atípicos das soluções de que trata esta Portaria; e

IX - a realização periódica de auditorias e do monitoramento de eficácia das medidas de segurança referidas neste artigo.

Parágrafo único. Os órgãos gestores assegurarão que a utilização das soluções de tecnologia da informação previstas nesta Portaria por outras entidades públicas será condicionada à adoção das medidas referidas neste artigo mediante assinatura de termos de responsabilidade.

Para finalizar, a Portaria determina que o uso indevido das soluções sujeita o responsável à responsabilização **administrativa, civil e criminal**, e os órgãos ganham o prazo de noventa dias para adequar seus atos normativos e contratos, apresentando planos de conformidade. A norma ainda alcança as investigações do CADE e da ANPD, reserva ao Ministro da Justiça e Segurança Pública a solução dos casos omissos e entra em vigor já na data de sua publicação.

Portaria MJSP nº 961/2025

Art. 15. O uso indevido das soluções de tecnologia da informação referidas nesta Portaria ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e criminal.

Art. 16. Os órgãos de segurança pública deverão revisar e atualizar os atos normativos e instrumentos contratuais relacionados às soluções de tecnologia da informação aplicadas às atividades de investigação criminal e inteligência de segurança pública, submetendo-os à análise e aprovação do Ministro responsável pela Pasta em até noventa dias da publicação desta Portaria.



Parágrafo único. No mesmo prazo do caput serão apresentados planos de conformidade para a implementação das medidas técnicas e organizacionais de adequação.

Art. 17. Aplica-se o disposto nesta Portaria às soluções de tecnologia da informação utilizadas em investigações no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD.

Tudo certo até aqui??

Faça uma pausa e retorne para falarmos sobre a Portaria do Ministro N° 1122/2026.



PORTARIA DO MINISTRO Nº 1122/2026

A Portaria 1122 institui o **Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas**.

O protocolo padroniza o reconhecimento de pessoas, que é quando a vítima ou testemunha aponta o possível autor. Ele é **obrigatório para a Polícia Federal e a Força Nacional**, e apenas **facultativo e orientador para as Polícias Civis**, em respeito à autonomia dos estados, mas a adesão vira critério de prioridade no repasse de recursos federais.

Falaremos de alguns pontos importantes e depois aprofundaremos no objetivo da aula, que é o uso da Inteligência Artificial.

Portaria do Ministro nº 1122/2026

Art. 1º, § 2º Considera-se reconhecimento de pessoas o procedimento formal, realizado com as devidas cautelas, pelo qual a vítima ou testemunha de um crime é chamada a indicar possível autor da infração.

Art. 2º A observância do Protocolo é obrigatória no âmbito da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública.

§ 1º No âmbito das Polícias Civis, a adoção tem caráter facultativo e orientador, em respeito à autonomia administrativa dos entes federativos.

Os objetivos da norma são **reduzir condenações injustas**, **fortalecer a cadeia de custódia** da prova que depende da memória humana, falível e influenciável, o que exige rigor técnico e científico, e **prevenir a discriminação e a seletividade penal**.

Portaria do Ministro nº 1122/2026

Art. 3º São objetivos do Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais:

I - padronizar os procedimentos técnicos e operacionais de reconhecimento de pessoas, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dos tribunais superiores;

II - reduzir o risco de condenações injustas, mediante técnicas baseadas em evidências científicas e observância do devido processo legal;

III - fortalecer a cadeia de custódia da prova, assegurando maior segurança da informação, transparência e controle do procedimento;

IV - prevenir práticas discriminatórias, combatendo a seletividade penal e os vieses estruturais na persecução penal; e

V - aprimorar a atividade investigativa e probatória, promovendo segurança jurídica e eficiência na resposta estatal aos crimes.



A norma se estrutura em torno de algumas diretrizes que buscam reduzir falhas e influências durante o reconhecimento.

A primeira é a **imparcialidade**: sempre que possível, o ato deve ser conduzido por um agente diferente daquele que investiga, e fica vedada qualquer forma de indução, sugestão ou reforço que possa direcionar a resposta da testemunha. A segunda é a **transparência** do procedimento, garantida pelo registro audiovisual obrigatório e pelo controle da cadeia de custódia, de modo que tudo o que aconteceu possa ser revisto e auditado depois. A terceira é a **diversidade** na composição do alinhamento, para que o suspeito não se destaque dos demais e o reconhecimento não seja induzido pela aparência. E, por fim, a norma **admite o uso de inteligência artificial na geração das imagens**, desde que cercado de salvaguardas que preservem a isonomia e a confiabilidade do conjunto.



Portaria do Ministro nº 1122/2026

Art. 4º O Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais observará, em sua estrutura e aplicação, as seguintes diretrizes fundamentais:

I - legalidade e formalismo: o reconhecimento de pessoas deve seguir estritamente o disposto no Código de Processo Penal, na legislação correlata e nas normas técnicas deste Protocolo;

II - dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, direito à prova e vedação da prova ilícita: o procedimento deve respeitar integralmente os direitos e as garantias fundamentais da vítima e do investigado;

III - imparcialidade: o reconhecimento será conduzido, sempre que possível, por agente distinto daquele que atua na investigação, vedada qualquer forma de indução, sugestão ou reforço;

IV - segurança técnica e científica: os procedimentos devem basear-se em evidências empíricas, na psicologia do testemunho e em boas práticas reconhecidas, a fim de minimizar o risco de erro e revitimização;



V - registro audiovisual obrigatório: o procedimento será integralmente documentado por meio de gravação audiovisual contínua, desde a entrevista prévia até a manifestação final da vítima ou testemunha;

VI - controle da cadeia de custódia: todo ato de reconhecimento será formalmente incorporado ao inquérito policial ou procedimento criminal, com observância da documentação, padronização e medidas de segurança da informação;

VII - prevenção de discriminação: a composição do alinhamento deverá refletir diversidade racial, fenotípica e socioeconômica, sendo vedadas práticas discriminatórias diretas ou indiretas;

VIII - padronização nacional com respeito à autonomia federativa: as regras técnicas visam qualificar a atividade probatória, sem prejuízo da regulamentação complementar pelos entes federativos;

IX - integração ao sistema de justiça: o procedimento deve assegurar valor probatório legítimo e validação judicial ao reconhecimento de pessoas, garantindo-se contraditório e ampla defesa; e

X - uso responsável de tecnologia: admite-se o emprego de ferramentas de inteligência artificial para geração de imagens, desde que assegurada a isonomia visual, a rastreabilidade e a integridade do conjunto apresentado.

Parágrafo único. É vedada a apresentação sugestiva no reconhecimento de pessoas, incluído o uso de álbuns criminais ou policiais formados apenas por investigados ou processados, inclusive com imagens obtidas em redes sociais ou meios equivalentes.

O reconhecimento presencial começa, obrigatoriamente, por uma **entrevista individual e reservada**. Nela, a autoridade **colhe a descrição livre e espontânea do autor**, por perguntas abertas, abrangendo desde características físicas gerais até traços específicos, como cicatrizes e tatuagens, e até elementos de comportamento, como o sotaque e o modo de andar. Colhe também as **condições de visibilidade no momento do crime**, ou seja, o tempo de observação, a distância, o ângulo e a iluminação, e ainda a declaração sobre eventual conhecimento prévio da pessoa e a autodeclaração de raça e cor, no padrão do IBGE. Um cuidado importante é que **essa descrição precisa ser tomada antes de qualquer exposição da imagem do suspeito**, e, se houver divergência substancial entre o que se descreveu e a aparência da pessoa, o ato nem chega a ser realizado. Superada essa etapa, e antes de apresentar o alinhamento, a **testemunha é formalmente advertida de quatro coisas**: que o autor pode não estar ali, que ela não é obrigada a reconhecer ninguém, que a investigação prossegue de qualquer forma e que lhe será pedido o grau de certeza, com as próprias palavras. Só então vem o **alinhamento**, composto de **no mínimo cinco pessoas**, sendo uma o suspeito e ao menos quatro *fillers* de características semelhantes, sendo vedada a apresentação isolada do suspeito, o chamado show-up.



Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I

Art. 6º O reconhecimento presencial será obrigatoriamente precedido de entrevista individual e reservada, destinada a coletar:

I - a descrição livre e espontânea da pessoa a ser reconhecida, obtida por meio de perguntas abertas, incluindo:

a) características físicas gerais, como sexo, raça, cor, idade aparente, altura e peso estimados, compleição corporal, formato do rosto, cor dos olhos, tom de pele, formato do nariz e da boca, presença de barba, comprimento e corte dos cabelos, entre outros elementos distintivos;

b) traços específicos, como cicatrizes, tatuagens, marcas de nascença, uso de óculos, acessórios, alterações de voz ou estilo de vestimenta;

c) elementos comportamentais ou linguísticos, como sotaque, gírias, modo de andar, gestos recorrentes ou expressões faciais marcantes;

d) quaisquer outras informações espontaneamente fornecidas que possam auxiliar na identificação do autor do fato.

II - as condições de visibilidade e percepção no momento do crime, incluindo, no mínimo:

a) o tempo aproximado em que a vítima ou testemunha visualizou o rosto das pessoas envolvidas;

b) a distância entre a vítima ou testemunha e os autores dos fatos;

c) o ângulo de visão e a iluminação do local;

d) a hora estimada dos fatos; e

e) qualquer outro fator relevante à percepção visual;

III - a declaração sobre eventual conhecimento prévio da pessoa a ser reconhecida, abrangendo vínculos anteriores, encontros ocasionais ou repetidos e eventual contato anterior com imagens, informações ou relatos relacionados à pessoa ou aos fatos, inclusive por meio de fotos, vídeos, conversas com agentes públicos, vítimas ou outras testemunhas;

IV - a autodeclaração de raça e cor da vítima, da testemunha e da pessoa a ser reconhecida, bem como a percepção (heteroidentificação) declarada pela vítima ou testemunha quanto à raça e cor da pessoa a ser reconhecida.

§ 1º Os registros de autodeclaração e de heteroidentificação de que trata este artigo seguirão o sistema classificatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com as seguintes opções: “amarelo”, “branco”, “indígena”, “pardo” e “preto”.

§ 2º A entrevista será registrada nos termos do art. 2º.

§ 3º Havendo divergência substancial entre a descrição fornecida e a aparência da pessoa a ser reconhecida, o procedimento não será realizado.



§ 4º Para os fins do § 3º, considera-se divergência substancial, a critério fundamentado da autoridade responsável, a discrepância relevante em múltiplos traços identificadores.

§ 5º A autoridade policial colherá a descrição da pessoa a ser reconhecida antes de sua apresentação, vedada qualquer forma de indução ou exposição prévia da imagem da pessoa a ser reconhecida, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal.

§ 6º A autoridade policial poderá requisitar a confecção do retrato falado para subsidiar a composição fotográfica ou outros atos da investigação.

§ 7º Na entrevista de que trata o inciso II do caput fica vedada a formulação de questões que possam induzir ou sugerir respostas.

Art. 7º Antes da apresentação do alinhamento, a autoridade policial prestará as seguintes instruções formais à vítima ou testemunha:

I - a pessoa que cometeu o delito pode ou não estar presente;

II - não há obrigação de reconhecer qualquer pessoa;

III - a investigação prosseguirá independentemente do resultado do ato; e

IV - será solicitado que declare, em suas próprias palavras, o grau de certeza do reconhecimento.

Art. 8º O alinhamento presencial observará as seguintes regras:

I - será composto por, no mínimo, cinco pessoas, sendo uma a pessoa a ser reconhecida e, no mínimo, quatro indivíduos com características físicas semelhantes às previamente descritas pela vítima ou testemunha (fillers), assegurando-se, sempre que possível, uniformidade quanto a traços faciais, fenótipo, estatura, idade aproximada, vestuário e compleição corporal;

II - poderá ser simultâneo, com a apresentação conjunta da pessoa a ser reconhecida e dos fillers, ou sequencial, com a exibição individual e sucessiva de cada um, em iguais condições de espaço e tempo;

III - é vedada a apresentação isolada da pessoa a ser reconhecida, prática conhecida como show-up;

IV - o posicionamento das pessoas no alinhamento deverá variar a cada ato, sendo vedada a apresentação sistemática da pessoa a ser reconhecida na mesma posição em procedimentos sucessivos; e

V - é vedada a reapresentação da mesma pessoa em diferentes atos de reconhecimento perante a mesma vítima ou testemunha, salvo em caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e registrados nos autos.



Para fechar o reconhecimento presencial, a norma reúne um rol de vedações e algumas regras de validade.

Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I

Art. 9º São vedadas, no reconhecimento presencial:

I - sugestões diretas ou indiretas, verbais ou não verbais, pela autoridade condutora, por terceiros ou pelo ambiente em que se realiza o ato;

II - a utilização de pessoas com aparência evidentemente distinta no alinhamento, especialmente quanto a traços faciais, vestuário, fenótipo, idade, altura ou compleição corporal;

III - a apresentação sistemática da pessoa a ser reconhecida na mesma posição em diferentes alinhamentos, de modo a induzir a resposta da vítima ou testemunha;

IV - a reapresentação da mesma pessoa em outro ato de reconhecimento perante a mesma vítima ou testemunha, sem justificativa formal registrada nos autos; e

V - o uso de álbuns criminais ou policiais, bem como de conjuntos compostos exclusivamente por pessoas investigadas ou processadas, ainda que formados com imagens extraídas de arquivos policiais, redes sociais ou meios equivalentes.

Art. 10. O registro do procedimento de reconhecimento observará o disposto no art. 2º.

Art. 11. Nos casos de múltiplas vítimas ou testemunhas, os reconhecimentos serão realizados de forma individual, em momentos distintos, vedado o contato ou o compartilhamento de impressões entre elas antes ou após o ato, com anotação expressa dessa cautela nos autos.

Art. 12. A validade do reconhecimento presencial dependerá da observância das cautelas previstas neste Capítulo.

Reconhecimento fotográfico

O reconhecimento fotográfico é tratado como **medida subsidiária, excepcional e cautelosa**, cabível apenas **quando o presencial for inviável**, o que precisa ser formalmente motivado por razões objetivas, como logística, segurança, sigilo da investigação ou indisponibilidade da pessoa. Há, inclusive, uma hipótese própria, que é quando a investigação corre em sigilo e o investigado a desconhece, situação em que se admite o recurso à fotografia. Fora isso, o procedimento espelha as cautelas do presencial, mas ganha exigências técnicas próprias. A



montagem, sempre que possível, deve contar com a **supervisão de papiloscopistas ou peritos oficiais**, e as imagens precisam ser tecnicamente equivalentes entre si, com o **mesmo padrão de iluminação, fundo, resolução, enquadramento e expressão**, sendo vedado qualquer elemento identificador, como uniformes, logomarcas ou números, que denuncie quem é o suspeito. Valem também as mesmas advertências prévias e as mesmas vedações do presencial, entre elas o show-up fotográfico, o uso de álbuns de investigados e a extração indiscriminada de imagens de redes sociais. Como garantia de defesa, as fotos utilizadas são juntadas aos autos, assegurando-se à pessoa reconhecida o acesso integral ao material e o direito de pedir perícia ou auditoria em caso de dúvida sobre a validade técnica do conjunto. Ao final, todo o ato é documentado por gravação audiovisual e por um termo que registra as imagens e a sua procedência, a forma de exibição, a manifestação literal da testemunha com o grau de certeza e a justificativa da escolha pela via fotográfica.

Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I

Art. 13. O reconhecimento fotográfico será admitido apenas de forma subsidiária, excepcional e cautelosa, quando inviável o reconhecimento presencial, mediante justificativa formal da autoridade competente e observância integral das regras deste Capítulo.

§ 1º A impossibilidade do reconhecimento presencial deverá ser expressamente motivada por razões logísticas, de segurança, de sigilo da investigação, de indisponibilidade da pessoa a ser reconhecida ou por outra circunstância objetiva que impeça a formação do alinhamento físico.

§ 2º Nos casos em que a investigação tramite sob sigilo e o investigado a desconheça, poderá ser realizado o reconhecimento fotográfico.

§ 3º Sempre que possível, a montagem dos alinhamentos fotográficos e a validação técnica das imagens contarão com a participação ou supervisão de papiloscopistas ou peritos oficiais, preferencialmente especializados em recursos audiovisuais ou imagem digital, a fim de assegurar fidelidade, neutralidade visual e integridade da prova.

§ 4º As imagens utilizadas serão juntadas ao procedimento investigatório, garantindo-se à pessoa reconhecida o acesso integral ao material e o direito de requerer perícia ou auditoria em caso de dúvida fundada sobre a validade técnica do conjunto.

Art. 14. O reconhecimento fotográfico observará, além do disposto no art. 6º, as seguintes diretrizes técnicas:

I - apresentação de, no mínimo, cinco fotografias, sendo uma da pessoa a ser reconhecida e, ao menos, quatro de indivíduos com características físicas semelhantes às descritas pela vítima ou testemunha (fillers), devendo todas as imagens possuir



condições técnicas e visuais compatíveis, de modo a preservar a neutralidade do procedimento e evitar indução ou destaque indevido;

II - utilização de imagens em condições técnicas equivalentes de iluminação, fundo, resolução, plano de corte, orientação, escala facial e expressão; e

III - vedação ao uso de imagens com elementos identificadores, como uniformes, logomarcas, inscrições, números ou textos visíveis.

Art. 15. São vedadas as seguintes práticas no reconhecimento fotográfico:

I - exibição isolada da imagem da pessoa a ser reconhecida à vítima ou testemunha, prática conhecida como show-up fotográfico;

II - utilização de álbuns policiais ou conjuntos compostos por imagens de pessoas previamente investigadas ou constantes de bancos criminais, especialmente quando não houver controle de validade, origem, isonomia ou autorização judicial;

III - reutilização da imagem da mesma pessoa em diferentes atos de reconhecimento perante a mesma vítima ou testemunha, sem justificativa formal registrada;

IV - extração indiscriminada de imagens de redes sociais ou de fontes abertas, sem verificação da origem, da qualidade técnica ou da adequação ao padrão visual; e

V - montagem de alinhamento que destaque, ainda que involuntariamente, a imagem da pessoa a ser reconhecida, por contraste de cor, iluminação, enquadramento, nitidez ou estilo divergente das demais.

Art. 16. A vítima ou testemunha será prévia e formalmente advertida, antes da exibição das fotografias, quanto ao seguinte:

I - a pessoa que cometeu o delito pode ou não estar entre as imagens;

II - não há obrigação de realizar qualquer reconhecimento;

III - a investigação prosseguirá independentemente do resultado do ato; e

IV - será registrada sua manifestação espontânea sobre o grau de certeza, em suas próprias palavras.

Art. 17. O procedimento de reconhecimento será obrigatoriamente documentado por:

I - gravação audiovisual, preferencialmente contínua, abrangendo as instruções, a exibição das imagens e a manifestação da vítima ou testemunha; e

II - termo de reconhecimento fotográfico, contendo, no mínimo:

a) as imagens utilizadas e sua procedência;

b) a modalidade de exibição, simultânea ou sequencial;



- c) a manifestação literal da vítima ou testemunha quanto ao reconhecimento e ao grau de certeza; e
- d) a justificativa expressa da opção pela modalidade fotográfica.



Uso da Inteligência Artificial na Composição das Imagens

O Protocolo admite expressamente o **uso de inteligência artificial para gerar as imagens que compõem o alinhamento fotográfico**, e deixa claro como deve ser usada.

A ideia é **uniformizar a qualidade estética e técnica das fotos**, evitar a **exposição indevida de terceiros alheios à investigação**, **ampliar a variedade de perfis** sem precisar recorrer a bancos de dados sensíveis e, sobretudo, **reduzir a influência dos vieses cognitivos da testemunha**, tornando o reconhecimento mais imparcial. Para cumprir esse papel, as imagens geradas precisam ser **compatíveis com a descrição colhida na entrevista, seguir um padrão homogêneo de resolução, iluminação, fundo e enquadramento, e ainda trazer variações de fenótipo, de modo a assegurar diversidade sem sugerir uma resposta**. A própria foto do suspeito, quando entra nesse conjunto artificial, pode ser previamente ajustada para se equiparar às demais, corrigindo **iluminação, nitidez e enquadramento, padronizando a escala do rosto e eliminando qualquer elemento que a destaque**, como uma roupa incomum ou um fundo institucional, justamente para que ele não salte aos olhos em meio às imagens criadas pela máquina.

Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I

Art. 18. É admitido o uso de ferramentas de inteligência artificial para a geração de imagens destinadas à composição de alinhamentos no reconhecimento fotográfico de pessoas, observadas as diretrizes deste Protocolo.

Art. 19. A utilização de imagens geradas por inteligência artificial tem por finalidade:

I - garantir a uniformidade estética e técnica das imagens apresentadas;



II - evitar a exposição indevida de terceiros alheios à investigação;

III - ampliar a variedade de perfis no alinhamento sem recorrer a bancos de dados sensíveis; IV - profissionalizar e padronizar o procedimento, assegurando maior neutralidade visual e menor risco de indução; e

V - reduzir a influência de vieses cognitivos da vítima ou testemunha, promovendo maior imparcialidade no processo de reconhecimento.

Art. 20. As imagens geradas por inteligência artificial deverão:

I - apresentar características físicas compatíveis com a descrição previamente fornecida pela vítima ou testemunha;

II - seguir parâmetros homogêneos de qualidade, como resolução, enquadramento, iluminação, fundo neutro e posição frontal; e

III - incluir variações de fenótipo, mantendo coerência com a descrição prévia, de modo a assegurar diversidade, evitar sugestões involuntárias e reduzir o risco de reconhecimentos imprecisos.

Art. 21. A fotografia da pessoa a ser reconhecida, quando inserida em conjunto com imagens geradas por inteligência artificial, poderá ser previamente ajustada para:

I - corrigir iluminação, nitidez, contraste, enquadramento e fundo, de modo a equiparar sua qualidade às imagens artificiais;

II - padronizar a escala facial, a posição do olhar e o plano de corte (altura dos ombros ou busto); e

III - eliminar elementos distintivos que destaquem ou individualizem a imagem, como vestuário incomum, fundo institucional ou objetos visíveis

Esse uso, porém, não é livre. A **autoridade tem que registrar formalmente o emprego da inteligência artificial**, indicando as **ferramentas, os parâmetros utilizados e a justificativa** do procedimento, e ainda manter arquivada toda a base de imagens, inclusive os arquivos gerados, para garantir a rastreabilidade e permitir a defesa.

O uso da inteligência artificial **não substitui** as demais exigências do Protocolo, em especial a entrevista prévia, a advertência formal à testemunha e o registro audiovisual do ato. Ou seja, a tecnologia auxilia na qualidade e neutralidade às imagens, mas não dispensa as cautelas humanas que garantem a validade da prova.





Crianças e adolescentes

O Protocolo tem um capítulo próprio para quando o reconhecimento envolve crianças e adolescentes, com cautelas que se somam às regras gerais.

Quando a criança ou o adolescente é vítima ou testemunha, o ato segue a **Lei 13.431 de 2017**, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Com base na referida Lei, o depoimento especial precisa acontecer em **ambiente acolhedor**, com **linguagem clara e adequada** à idade, sem qualquer forma de indução, sugestão ou pressão. Exige-se a **presença do responsável legal**, salvo quando ele próprio for o suspeito, estiver investigado ou em local incerto, caso em que entra o Ministério Público ou o Conselho Tutelar para acompanhar. Tudo é gravado em áudio e vídeo, e a norma se preocupa expressamente em **evitar a revitimização**, ou seja, poupar a criança da exposição desnecessária ao ambiente policial e da repetição do procedimento.

Quando temos um adolescente apontado como autor de ato infracional, no reconhecimento presencial dele, exige-se a presença do responsável legal. Já **no reconhecimento fotográfico, só se admitem imagens geradas por inteligência artificial**, ficando vedado o uso de fotografias reais de crianças ou adolescentes. Nesse ponto, especificamente, **o uso da IA torna-se protetivo** porque impede que adolescentes sejam expostos num alinhamento.

Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I

Art. 24. Este Protocolo aplica-se aos procedimentos de reconhecimento de pessoas que envolvam crianças ou adolescentes na condição de vítima ou testemunha, observadas, além das regras gerais, as seguintes cautelas específicas:

I - o ato será realizado nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017;



II - deverá ser garantido ambiente acolhedor e respeitoso, com uso de linguagem clara, compreensível e compatível com a idade e o nível de desenvolvimento da criança ou adolescente;

III - é vedada qualquer forma de indução, sugestão ou pressão, ainda que praticada pela autoridade, por terceiros ou pelo ambiente;

IV - é obrigatória a presença de responsável legal durante o ato, salvo quando este for potencial autor do delito, investigado ou estiver em local incerto, hipótese na qual será assegurado o acompanhamento por membro do Ministério Público ou por representante do Conselho Tutelar;

V - o ato será documentado por gravação audiovisual integral; e

VI - deverão ser evitadas a revitimização, a exposição inadequada da criança ou adolescente a ambientes policiais, a repetição desnecessária do procedimento e a exibição não supervisionada de imagens.

Parágrafo único. No reconhecimento fotográfico de adolescentes apontados como supostos autores de atos infracionais, somente serão admitidas imagens geradas por inteligência artificial, sendo vedada a utilização de fotografias reais de crianças ou adolescentes.

Para finalizar o Anexo I da Portaria, **o art. 28 impede que o reconhecimento vire a única prova contra alguém.** A autoridade policial deve garantir que o reconhecimento não seja o único elemento a sustentar o indiciamento ou a autoria, que já existam antes dele indícios concretos ligando a pessoa aos fatos, e que depois, sempre que possível, se faça a identificação por dados biométricos.

O restante trata da implementação e da fiscalização. Cabe à Secretaria Nacional de Segurança Pública capacitar os profissionais, produzir material didático padronizado e editar os formulários e o manual técnico. As polícias que aderirem **se comprometem a adaptar seus procedimentos, editar normas complementares, treinar os agentes e mandar ao Ministério, anualmente, um relatório sobre como aplicaram o Protocolo.** A fiscalização fica com as corregedorias e os órgãos de controle interno, acionados para apurar qualquer descumprimento.

Quando o reconhecimento usar tecnologia ou ferramentas automatizadas, o órgão também terá que seguir a Portaria 961 de 2025 (que vimos anteriormente), assegurando **segurança, rastreabilidade, auditabilidade, integridade e confidencialidade**, conforme a lei de proteção de dados.

Portaria do Ministro nº 1122/2026, Anexo I, art. 28

Compete à autoridade policial zelar para que:



- I o reconhecimento pessoal não seja utilizado como único elemento de prova determinante para o indiciamento ou para a atribuição de autoria;
- II existam, previamente ao reconhecimento, indícios concretos e externos de envolvimento da pessoa a ser reconhecida; e
- III seja realizada, sempre que possível, após o reconhecimento, a identificação da pessoa investigada com base em elementos biométricos disponíveis.

O Protocolo ainda traz mais um anexo, com o **passo a passo da geração das imagens por IA**.

Primeiro, **fotografa-se o suspeito num padrão fixo**: rosto e busto, de frente, fundo neutro, luz sem sombras e expressão neutra. Essa foto é tratada, com recorte, ajuste de luz, contraste e escala do rosto, e então entra na ferramenta de IA, que **cria pelo menos quatro imagens de pessoas fictícias parecidas** com a descrição da testemunha.

O operador confere o conjunto, descarta o que saiu com defeito e refaz se precisar. No fim, salva tudo em formato sem compressão, como PNG ou TIFF, e **anota no laudo a ferramenta, os parâmetros, a data e o responsável**.

O anexo também fixa cuidados e proibições. A foto real do suspeito pode ser ajustada em cor, fundo e resolução para ficar igual às imagens criadas pela inteligência artificial. **É proibido inserir símbolos ou objetos, usar imagens de redes sociais ou de bancos de suspeitos sem controle da fonte, e montar um conjunto em que algum detalhe realce o rosto de quem se quer reconhecer**. Entre as boas práticas, o manual recomenda testar a homogeneidade antes, usar ferramentas que gerem variações automáticas, emitir laudo por perito de tecnologia e criar uma unidade central para produzir as imagens.

Abaixo, deixei o Anexo IV da **Portaria do Ministro nº 1122/2026** na íntegra, considero importante você fazer a leitura, pois as questões devem explorar a literalidade desses documentos.



MANUAL TÉCNICO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE IMAGENS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

1. Finalidade:

1.1. Orientar a autoridade policial, pericial ou operador autorizado sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) na geração de imagens destinadas à



composição de alinhamentos fotográficos para procedimentos de reconhecimento, com segurança técnica, jurídica e probatória.

2. Requisitos para utilização da IA:

2.1. A utilização de imagens geradas por IA deverá ser formalmente justificada como resultado de carência de meios e/ou medida de padronização, segurança e proteção da imagem de terceiros, entre outros;

2.2. A ferramenta utilizada deve permitir a customização paramétrica dos elementos faciais e fenotípicos; e

2.3. As imagens geradas devem simular fielmente fotografias reais de pessoas fictícias semelhantes, com uniformidade de qualidade.

3. Parâmetros obrigatórios de geração:

3.1. As imagens produzidas por IA deverão atender aos seguintes padrões técnicos:

- **Plano de enquadramento:** Rosto e busto (altura dos ombros), posição frontal
- **Fundo:** Neutro, claro, sem texturas ou elementos de destaque Iluminação Difusa, sem sombras marcadas ou reflexos irregulares
- **Expressão facial:** Neutra, se possível os com olhos abertos voltados à câmera
- **Vestuário:** Preferência pela vestimenta possivelmente usada durante a conduta investigada e, sem sua impossibilidade, por camiseta ou camisa lisa, sem caracteres identificadores
- **Escala facial:** Harmonizada entre todas as imagens apresentadas
- **Diversidade fenotípica:** Variar dentro dos parâmetros descritos pelo(a) reconhecedor(a)

4. Procedimento para a geração das imagens por meio de IA:

4.1. Fotografe a pessoa a ser reconhecida seguindo os parâmetros técnicos descritos no item 3;

4.2. Faça o tratamento prévio dessa imagem (recorte proporcional, remoção de fundo, ajuste de iluminação, nitidez, contraste e escala facial);

4.3. Insira a fotografia tratada na ferramenta de IA e solicite a geração de quatro imagens adicionais que apresentem indivíduos fictícios com características fenotípicas semelhantes, seguindo a descrição fornecida pela vítima ou testemunha;

4.4. Configure a IA para manter uniformidade de enquadramento, iluminação, fundo e resolução entre todas as imagens;

4.5. Analise o conjunto gerado, eliminando imagens com distorções, artefatos ou inconsistências visuais evidentes e, se necessário, repita a geração das imagens;



- 4.6. Salve todas as imagens usadas em formato sem compressão (por exemplo, PNG ou TIFF), garantindo a rastreabilidade;
- 4.7. Registre no laudo ou relatório técnico os parâmetros utilizados, a ferramenta empregada, a data e o responsável pela geração das imagens; e
- 4.8. Encaminhe o conjunto final para a autoridade policial ou pericial responsável pelo procedimento de reconhecimento.

5. Tratamento da fotografia da pessoa a ser reconhecida:

- 5.1. Se necessário, a fotografia real da pessoa a ser reconhecida em meio a imagens artificiais poderá ser tratada tecnicamente para compatibilização nos seguintes termos:
 - 5.1.1. Recorte proporcional (busto e rosto com mesmo ângulo);
 - 5.1.2. Correção de cor e contraste para uniformidade com as geradas;
 - 5.1.3. Remoção de fundo e inserção de fundo neutro padrão; e
 - 5.1.4. Ajuste de resolução para equiparação à qualidade das demais imagens.

6. Cuidados adicionais:

- 6.1. Evitar repetições de padrões faciais idênticos gerados por IA;
- 6.2. Garantir diversidade de tons de pele, traços e detalhes visuais que não sugiram destaque à imagem da pessoa a ser reconhecida;
- 6.3. Registrar os parâmetros utilizados e o modelo/ferramenta de IA adotada; e
- 6.4. Arquivar todos os arquivos gerados e usados durante o procedimento.

7. Vedações:

- 7.1. É vedada a inserção de elementos gráficos, símbolos ou objetos nas imagens;
- 7.2. Não se admite o uso de imagens extraídas de redes sociais, bancos de suspeitos ou registros pessoais sem consentimento ou controle legal da fonte; e
- 7.3. O conjunto de imagens não pode conter diferenças visuais que realcem ou singularizem o retrato da pessoa a ser reconhecida.

8. Boas práticas:

- 8.1. Realizar testes prévios com os alinhamentos para verificar homogeneidade;
- 8.2. Preferir ferramentas que gerem múltiplas variações automáticas a partir de parâmetros fenotípicos;



8.3. Produzir laudos técnicos, emitidos por perito criminal de tecnologia da informação ou setor de tecnologia da segurança pública validando a conformidade dos procedimentos; e

8.4. Instituir unidade central para geração de imagens.

Pessoal, é isso! Acredito que seja o suficiente para a sua prova. Lembre-se que esse é um tópico novo e pode vir relacionado às diversas técnicas utilizadas para identificação. Nas aulas específicas de cada método de identificação abordo o uso da tecnologia, então você precisa fazer esse raciocínio de forma interdisciplinar.

Não tente decorar, não vai te ajudar a resolver as questões. O seu estudo deve ser voltado a compreensão de forma geral.

Vamos resolver algumas questões?



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE - PC PB/2022) A capacidade de um agente computacional de alterar o próprio comportamento com base em situações anteriores é chamada de

- a) autonomia.
- b) cooperatividade.
- c) inteligência.
- d) aprendizagem.
- e) proatividade.

Comentário:

Alterar o comportamento com base em experiências anteriores é a definição de aprendizagem. Autonomia, cooperatividade e proatividade são outras propriedades de agentes, mas não descrevem esse ajuste a partir da experiência.

Gabarito: D

2. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o item.

Em machine learning supervisionado, o algoritmo aprende, a partir de um conjunto de dados rotulados, a identificar padrões e realizar previsões em novos dados.

Comentário:

É a definição exata de aprendizado supervisionado. É o que caracteriza o uso de dados rotulados, quando a resposta correta já é conhecida, para que o sistema generalize a novos casos. É o modo mais usado em biometria.

Gabarito: CERTO

3. (FGV - PC PI/2026) Um grupo é suspeito de usar aprendizado de máquina para fraudes bancárias. Associe o tipo de aprendizado a cada cenário.

- 1. Detecção de anomalias em transações sem rótulos.
 - 2. Classificação de transações como fraude ou legítima.
 - 3. Agente que ajusta a estratégia de detecção com base em feedback de penalidade e recompensa.
- a) (1) Supervisionado / (2) Supervisionado / (3) Supervisionado
 - b) (1) Supervisionado / (2) Reforço / (3) Não supervisionado
 - c) (1) Reforço / (2) Supervisionado / (3) Não supervisionado



d) (1) Não supervisionado / (2) Supervisionado / (3) Reforço

e) (1) Não supervisionado / (2) Reforço / (3) Supervisionado

Comentário:

Sem rótulos e buscando o que foge do padrão, a assertiva 1 é não supervisionado.

Classificar em categorias já conhecidas, fraude ou legítima, é supervisionado.

Ajustar a estratégia por penalidade e recompensa é o aprendizado por reforço.

Gabarito: D

4. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o item, relativo à inteligência artificial (IA).

Deepfakes são vídeos gerados por IA para produzir conteúdo altamente realista e podem ser criados por meio de rede adversária generativa (GAN), a qual corresponde a uma arquitetura de aprendizado profundo que treina duas redes neurais para competirem entre si.

Comentário:

A afirmação está correta. A rede adversária generativa é uma arquitetura de aprendizado profundo composta por duas redes que competem entre si, um gerador, que cria as amostras, e um discriminador, que tenta distingui-las das reais. É a tecnologia por trás dos deepfakes, cuja detecção interessa à análise pericial de imagem.

Gabarito: CERTO

5. (IBFC - PCie PR/2024) Sobre o Sistema Paraná Inteligência Artificial e a IA em geral, é correto afirmar que:

a) a IA como ferramenta de perguntas e respostas aproveita as redes neurais e outras técnicas de aprendizado de máquina para criar sistemas capazes de compreender e responder a perguntas de forma semelhante aos seres humanos.

b) redes neurais são como o cérebro humano, podem aprender tudo sozinhas e sempre produzem resultados precisos.

c) *chatbots* podem resolver qualquer tipo de problema, mesmo fora do seu escopo de treinamento, e substituirão completamente o atendimento humano.

d) a IA ajuda na automação de e-mails, porém apenas grandes empresas podem se beneficiar, pois automatizar tudo é sempre a melhor opção.

e) o SINESP Cidadão faz uso direto e exclusivo de IA em seu funcionamento básico.

Comentário:

A alternativa A descreve corretamente o uso de redes neurais e aprendizado de máquina. As demais trazem afirmações absolutas que as tornam falsas: aprender tudo sozinhas e sempre



acertar, resolver qualquer problema e substituir por completo o humano, beneficiar apenas grandes empresas, e uso direto e exclusivo de IA no SINESP, que na verdade é uma consulta a bancos de dados.

Gabarito: A

6. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Nos sistemas biométricos, a verificação corresponde a uma comparação um para muitos (1:N), na qual o sistema busca, em um banco de dados, a identidade a que pertence a amostra apresentada.

Comentário:

A verificação é a comparação um para um (1:1), que confirma ou nega uma identidade alegada. A comparação um para muitos (1:N), que descobre a quem a amostra pertence, é a identificação.

Gabarito: ERRADO

7. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Sistemas automatizados de identificação biométrica realizam, de forma autônoma e conclusiva, a identificação da pessoa, dispensando a atuação do perito na formação do laudo.

Comentário:

O sistema não conclui a identificação. Ele compara a amostra contra o banco e devolve uma lista de candidatos ordenada por similaridade. A identificação positiva é feita pelo perito, que confronta a amostra e elabora o laudo.

Gabarito: ERRADO

8. (INÉDITA) Sobre o viés algorítmico em sistemas de identificação por IA, assinale a alternativa correta.

- a) Decorre exclusivamente de falhas de iluminação no momento da captura da imagem.
- b) Relaciona-se à qualidade e à representatividade dos dados de treinamento, produzindo taxas de erro desiguais entre grupos.
- c) Afeta de maneira idêntica todos os grupos populacionais, por ser um erro puramente aleatório.
- d) É eliminado automaticamente quando o sistema atinge alto percentual de similaridade.

Comentário:



O viés está ligado aos dados com que o sistema aprende. Bancos que sub-representam certos grupos levam a taxas de erro maiores para esses grupos. A iluminação afeta a captura, mas não é a causa do viés. Além disso, um alto percentual de similaridade não corrige o problema, apenas expressa a confiança do sistema em uma comparação que pode estar errada.

Gabarito: B

9. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A Portaria MJSP nº 961/2025 permite, como regra geral e independentemente de autorização judicial, a identificação biométrica à distância e em tempo real em espaços acessíveis ao público pelos órgãos de segurança.

Comentário:

O art. 11, § 1º, veda a identificação biométrica à distância, em tempo real, em espaços acessíveis ao público, admitindo-a apenas nas cinco hipóteses como a instrução de inquérito ou processo mediante autorização judicial prévia e motivada, a busca de vítimas e desaparecidos, o flagrante de crime com pena superior a dois anos, a recaptura de evadidos e o cumprimento de mandados.

Gabarito: ERRADO

10. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Segundo o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas, o uso de imagens geradas por inteligência artificial na composição do alinhamento fotográfico dispensa a entrevista prévia, a advertência à testemunha e o registro audiovisual do ato.

Comentário:

O art. 23 é expresso em sentido contrário. O uso da inteligência artificial no reconhecimento fotográfico não substitui as demais exigências do Protocolo, especialmente a entrevista prévia, a advertência formal e o registro audiovisual.

Gabarito: ERRADO

11. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

O aprendizado profundo é uma espécie de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais com muitas camadas e, por sua vez, todo aprendizado de máquina é uma forma de inteligência artificial.

Comentário:



A inteligência artificial contém o aprendizado de máquina, que contém o aprendizado profundo. A afirmação está correta, e a única ressalva, que não é cobrada aqui, é que a recíproca não vale, pois nem toda inteligência artificial é aprendizado de máquina.

Gabarito: CERTO

12. (INÉDITA) Em uma investigação, um sistema recebe milhares de imagens faciais sem qualquer identificação e as separa em grupos, reunindo em cada grupo as faces que provavelmente pertencem à mesma pessoa, sem que ninguém tenha informado previamente quem é quem. Esse cenário exemplifica o aprendizado:

- a) supervisionado, porque parte de dados previamente rotulados.
- b) por reforço, porque o sistema é recompensado a cada acerto.
- c) não supervisionado, porque o sistema agrupa por semelhança sem rótulos prévios.
- d) profundo, porque utiliza obrigatoriamente redes neurais convolucionais.

Comentário:

A ausência de rótulos e o agrupamento por semelhança caracterizam o aprendizado não supervisionado. A letra A se elimina porque não há rótulos, a B descreve o reforço, que aprende por tentativa e erro com recompensa, e a D confunde o tipo de aprendizado com a arquitetura da rede.

Gabarito: C

13. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No contexto da identificação automatizada, o falso negativo ocorre quando o sistema aponta como correspondente uma pessoa que, na realidade, não é a procurada, sendo esse o erro que pode levar um inocente à delegacia.

Comentário:

Apontar quem não é corresponde ao falso positivo. O falso negativo é o contrário, deixar de apontar quem de fato corresponde.

Gabarito: ERRADO

14. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Um sistema de reconhecimento facial com alta acurácia média está, por essa razão, imune ao viés algorítmico, pois o bom desempenho global assegura taxas de erro equivalentes entre todos os grupos populacionais.

Comentário:



Uma acurácia média elevada pode conviver com taxas de erro muito maiores para grupos sub-representados nos dados de treinamento. Por isso a representatividade dos dados importa tanto quanto o desempenho global, e uma boa média não afasta o viés.

Gabarito: ERRADO

15. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A Portaria obriga diretamente apenas os órgãos federais, mas suas diretrizes devem ser observadas por órgãos estaduais e municipais quando as iniciativas envolverem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Penitenciário Nacional.

Comentário:

É a vinculação por indução do art. 1º, parágrafo segundo. A obrigatoriedade direta é federal, mas o uso de recursos desses fundos estende as diretrizes a estados e municípios, inclusive por repasse ou doação.

Gabarito: CERTO

16. (INÉDITA) Segundo a Portaria, o dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é classificado como:

- a) dado pessoal comum, de livre tratamento pela autoridade.
- b) dado pessoal sensível, sujeito a proteção reforçada.
- c) dado sigiloso, cujo tratamento independe de cautela.
- d) informação anonimizada, fora do alcance da proteção de dados.

Comentário:

O art. 4º, inciso II, classifica o dado biométrico como dado pessoal sensível quando vinculado a uma pessoa natural, na mesma linha da LGPD, o que atrai um regime de proteção mais rígido.

Gabarito: B

17. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Havendo risco de lesão a direitos fundamentais, o resultado da inferência algorítmica produzida por solução de inteligência artificial deverá ser revisado por agente humano.

Comentário:

Redação do art. 10, parágrafo único, que consagra a supervisão humana obrigatória sobre o resultado da inferência algorítmica sempre que houver risco a direitos fundamentais.

Gabarito: CERTO

18. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.



O Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas é de observância obrigatória para a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança Pública, ao passo que, para as Polícias Civis, sua adoção tem caráter facultativo e orientador.

Comentário:

É o art. 2º e o seu parágrafo primeiro. A obrigatoriedade recai sobre a Polícia Federal e a Força Nacional, e para as Polícias Civis a adoção é facultativa, em respeito à autonomia dos entes federativos.

Gabarito: CERTO

19. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No reconhecimento presencial, admite-se a apresentação isolada da pessoa a ser reconhecida, o show-up, sempre que houver urgência investigativa, dispensando-se, nesse caso, a presença de fillers.

Comentário:

O art. 8º, inciso III, do Anexo I veda expressamente o show-up, sem exceção por urgência. O alinhamento exige no mínimo cinco pessoas, sendo uma o suspeito e ao menos quatro fillers de características semelhantes.

Gabarito: ERRADO

20. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No reconhecimento fotográfico de adolescentes apontados como supostos autores de atos infracionais, o Protocolo admite o uso de fotografias reais, desde que haja autorização do responsável legal.

Comentário:

O art. 25, parágrafo único, do Anexo I é categórico ao admitir somente imagens geradas por inteligência artificial nesse caso, vedando a utilização de fotografias reais de crianças ou adolescentes.

Gabarito: ERRADO



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE - PC PB/2022) A capacidade de um agente computacional de alterar o próprio comportamento com base em situações anteriores é chamada de

- a) autonomia.
- b) cooperatividade.
- c) inteligência.
- d) aprendizagem.
- e) proatividade.

2. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o item.

Em machine learning supervisionado, o algoritmo aprende, a partir de um conjunto de dados rotulados, a identificar padrões e realizar previsões em novos dados.

3. (FGV - PC PI/2026) Um grupo é suspeito de usar aprendizado de máquina para fraudes bancárias. Associe o tipo de aprendizado a cada cenário.

- 1. Detecção de anomalias em transações sem rótulos.
 - 2. Classificação de transações como fraude ou legítima.
 - 3. Agente que ajusta a estratégia de detecção com base em feedback de penalidade e recompensa.
- a) (1) Supervisionado / (2) Supervisionado / (3) Supervisionado
 - b) (1) Supervisionado / (2) Reforço / (3) Não supervisionado
 - c) (1) Reforço / (2) Supervisionado / (3) Não supervisionado
 - d) (1) Não supervisionado / (2) Supervisionado / (3) Reforço
 - e) (1) Não supervisionado / (2) Reforço / (3) Supervisionado

4. (CEBRASPE - PF/2025) Julgue o item, relativo à inteligência artificial (IA).

Deepfakes são vídeos gerados por IA para produzir conteúdo altamente realista e podem ser criados por meio de rede adversária generativa (GAN), a qual corresponde a uma arquitetura de aprendizado profundo que treina duas redes neurais para competirem entre si.



5. (IBFC - PCie PR/2024) Sobre o Sistema Paraná Inteligência Artificial e a IA em geral, é correto afirmar que:

- a) a IA como ferramenta de perguntas e respostas aproveita as redes neurais e outras técnicas de aprendizado de máquina para criar sistemas capazes de compreender e responder a perguntas de forma semelhante aos seres humanos.
- b) redes neurais são como o cérebro humano, podem aprender tudo sozinhas e sempre produzem resultados precisos.
- c) *chatbots* podem resolver qualquer tipo de problema, mesmo fora do seu escopo de treinamento, e substituirão completamente o atendimento humano.
- d) a IA ajuda na automação de e-mails, porém apenas grandes empresas podem se beneficiar, pois automatizar tudo é sempre a melhor opção.
- e) o SINESP Cidadão faz uso direto e exclusivo de IA em seu funcionamento básico.

6. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Nos sistemas biométricos, a verificação corresponde a uma comparação um para muitos (1:N), na qual o sistema busca, em um banco de dados, a identidade a que pertence a amostra apresentada.

7. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Sistemas automatizados de identificação biométrica realizam, de forma autônoma e conclusiva, a identificação da pessoa, dispensando a atuação do perito na formação do laudo.

8. (INÉDITA) Sobre o viés algorítmico em sistemas de identificação por IA, assinale a alternativa correta.

- a) Decorre exclusivamente de falhas de iluminação no momento da captura da imagem.
- b) Relaciona-se à qualidade e à representatividade dos dados de treinamento, produzindo taxas de erro desiguais entre grupos.
- c) Afeta de maneira idêntica todos os grupos populacionais, por ser um erro puramente aleatório.
- d) É eliminado automaticamente quando o sistema atinge alto percentual de similaridade.

9. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A Portaria MJSP nº 961/2025 permite, como regra geral e independentemente de autorização judicial, a identificação biométrica à distância e em tempo real em espaços acessíveis ao público pelos órgãos de segurança.



10. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Segundo o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas, o uso de imagens geradas por inteligência artificial na composição do alinhamento fotográfico dispensa a entrevista prévia, a advertência à testemunha e o registro audiovisual do ato.

11. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

O aprendizado profundo é uma espécie de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais com muitas camadas e, por sua vez, todo aprendizado de máquina é uma forma de inteligência artificial.

12. (INÉDITA) Em uma investigação, um sistema recebe milhares de imagens faciais sem qualquer identificação e as separa em grupos, reunindo em cada grupo as faces que provavelmente pertencem à mesma pessoa, sem que ninguém tenha informado previamente quem é quem. Esse cenário exemplifica o aprendizado:

- a) supervisionado, porque parte de dados previamente rotulados.
- b) por reforço, porque o sistema é recompensado a cada acerto.
- c) não supervisionado, porque o sistema agrupa por semelhança sem rótulos prévios.
- d) profundo, porque utiliza obrigatoriamente redes neurais convolucionais.

13. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No contexto da identificação automatizada, o falso negativo ocorre quando o sistema aponta como correspondente uma pessoa que, na realidade, não é a procurada, sendo esse o erro que pode levar um inocente à delegacia.

14. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Um sistema de reconhecimento facial com alta acurácia média está, por essa razão, imune ao viés algorítmico, pois o bom desempenho global assegura taxas de erro equivalentes entre todos os grupos populacionais.

15. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

A Portaria obriga diretamente apenas os órgãos federais, mas suas diretrizes devem ser observadas por órgãos estaduais e municipais quando as iniciativas envolverem recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Penitenciário Nacional.



16. (INÉDITA) Segundo a Portaria, o dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, é classificado como:

- a) dado pessoal comum, de livre tratamento pela autoridade.
- b) dado pessoal sensível, sujeito a proteção reforçada.
- c) dado sigiloso, cujo tratamento independe de cautela.
- d) informação anonimizada, fora do alcance da proteção de dados.

17. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

Havendo risco de lesão a direitos fundamentais, o resultado da inferência algorítmica produzida por solução de inteligência artificial deverá ser revisado por agente humano.

18. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

O Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas é de observância obrigatória para a Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança Pública, ao passo que, para as Polícias Civis, sua adoção tem caráter facultativo e orientador.

19. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No reconhecimento presencial, admite-se a apresentação isolada da pessoa a ser reconhecida, o show-up, sempre que houver urgência investigativa, dispensando-se, nesse caso, a presença de fillers.

20. (INÉDITA) Julgue o item a seguir.

No reconhecimento fotográfico de adolescentes apontados como supostos autores de atos infracionais, o Protocolo admite o uso de fotografias reais, desde que haja autorização do responsável legal.



GABARITO

1. D
2. CERTO
3. D
4. CERTO
5. A
6. ERRADO
7. ERRADO
8. B
9. ERRADO
10. ERRADO
11. CERTO
12. C
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CERTO
16. B
17. CERTO
18. CERTO
19. ERRADO
20. ERRADO



REFERÊNCIAS E FONTES

Confira a legislação sempre na versão oficial e vigente.

- BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria MJSP nº 961, de 24 de junho de 2025. Diretrizes sobre o uso de tecnologia e inteligência artificial na investigação criminal e na inteligência de segurança pública. DOU de 30/06/2025.
- BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria MJSP nº 1122/2026. Institui o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais.
- BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 1941. Código de Processo Penal, arts. 226 a 228, e jurisprudência do STJ sobre sua observância.
- BRASIL. Lei nº 13.675, de 2018 (SUSP), e Lei nº 14.600, de 2023, fundamentos legais da Portaria MJSP nº 961/2025.
- DUARTE, R. et al. Aplicação dos Sistemas Biométricos de Reconhecimento Facial na Segurança Pública. Brazilian Journal of Forensic Sciences, v. 11, n. 1, 2021.
- APCF. Revista Perícia Federal (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais), edições sobre biometrias e sobre IA na perícia.
- NUNES, P. et al. Mapeando a vigilância biométrica: levantamento nacional sobre o uso do reconhecimento facial na segurança pública. Rio de Janeiro: CESeC; DPU, 2025.
- SANTOS, B. C. L.; FRANÇA JÚNIOR, F. A. A Portaria MJSP 961/2025 e os limites constitucionais ao uso da inteligência artificial na segurança pública. Boletim IBCCRIM, v. 33, n. 397, p. 18-21, 2025.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.